

[압류재산 감정평가 의뢰 전 실익분석 부적정]

- 「압류재산매각업무요강」 제16조에 따르면 선순위 채권 및 채납 처분비를 고려하여 공매할 실익이 없다고 판단되는 재산 등은 공매 착수를 유보하고 위임관서의 장과 협의 또는 보완조치 요청 후 그 결과에 따라 공매대행 업무를 속행하도록 되어 있음
- 그런데 2018. 7. 23. ○○세무서로부터 수입한 채납자 ◇◇◇의 압류 재산(●●●●-●●●●●● - ●●●●)의 경우 추정가격이 55백만 원(KB 부동산시세)이고 조세채권보다 선순위 근저당권(65백만 원)이 있어 실익이 없는데도 감정평가 실시 후 공매해제 하여 불필요한 감정평가비용 291천 원이 발생하는 등
- 공매대행 착수 전에 실익분석을 소홀히 하여 감정평가 실시 후 선순위채권 과다로 해제한 총 5건(감정평가비용 1,555천 원)이 확인 되어 향후 같은 사례가 재발하지 않도록 **현지주의** 조치